

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5406/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายไชมอน พอล เซสเซียร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 264, มาตรา 266, มาตรา 268

จำเลยปลอมเอกสาร 7 ฉบับอันเป็นความผิดหลายกรรมรวม 7 กระทั่ง แล้ว
จำเลยนำเอกสารปลอมทั้ง 7 ฉบับไปใช้ในคราวเดียวกันโดยมีเจตนาใช้เอกสารปลอม
นั้นให้มีผลแยกเป็นรายฉบับต่างกัน ดังนี้ จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เอกสาร
ปลอมดังกล่าวซึ่งต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง รวม
7 กระทั่ง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยปลอมตัวเงินเช็คเดินทาง ๗ ฉบับ แล้วนำไปใช้อ้างแสดงกับ
นางโสภณพันธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๖๔, ๒๖๖, ๒๖๘, ๙๑ วรรคเช็คเดินทางของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๖๔, ๒๖๖, ๒๖๘, ๙๑ ให้จำคุกจำเลยกระทั่งละ ๒ ปี รวม ๗ กระทั่ง เป็นจำคุก ๑๔ ปี
จำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๗ ปี ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยปลอมเอกสารครั้งเดียวย่อมเป็นความผิดกรรมเดียว ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ ประกอบด้วยมาตรา ๒๖๖ จำคุก ๒ ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลย ๑ ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า การที่จำเลยปลอมตัวเงินจำนวน ๗ ฉบับ ซึ่งเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหลายกรรมต่างกัน แต่จำเลยได้นำตัวเงินทั้ง ๗ ฉบับดังกล่าวไปใช้ในคราวเดียวกัน จะลงโทษจำเลยฐานใช้เอกสารสิทธิรวม ๗ กระทั่งหรือลงโทษจำเลยได้เพียงกระทัງเดียว พิจารณแล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าผู้กระทำความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอมเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่เพียงกระทัງเดียวตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หมายความว่า ความผิดฐานปลอมเอกสารแต่ละกระทัງถ้าผู้ใช้เอกสารปลอมเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้นก็ให้ลงโทษฐานเป็นผู้ใช้เพียงกระทัງเดียว เฉพาะแต่ละกระทัງที่ทำปลอม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากคำฟ้องและที่จำเลยให้การรับสารภาพฟังได้ว่า จำเลยได้ปลอมเอกสารตามฟ้องเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวมเป็น ๗ กระทัງ เมื่อจำเลยนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ ก็ต้องลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้ใช้แต่ละกระทัງที่ปลอมตามมาตรา ๒๖๘ วรรคสอง แม้จำเลยจะได้ใช้เอกสารปลอมดังกล่าวในคราวเดียวกัน แต่ก็มีเจตนาใช้ตัวเงินซึ่งเป็นเอกสารให้มีผลแยกเป็นรายฉบับต่างกัน จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เอกสารปลอมดังกล่าวรวม ๗ กระทัງ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยเพียงกระทัງเดียวจึงไม่ถูกต้องฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลอาญา - นายปราโมทย์ ชพานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายเสียง ตีรวิมล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ